CONTRATO OCS Nº 50/2021
CONTRATO SAP Nº 4400004568

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E ORTEC PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ORTEC PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**., com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.399, 8º andar, Conjunto 86B – Brooklin Paulista – São Paulo – SP, CEP 04578-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 32.287.634-0001-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Dispensa de Licitação nº 28/2021, com fundamento no artigo 29, II, da Lei nº 13.303/2016, autorizado em 23/03/2021, por intermédio da IP ATI/DEGAT nº 01/2021, de 24/02/2021, conforme previsão orçamentária sob as rubricas n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de suporte técnico e atualização de *software* IBM *Sterling ConnectDirect*, conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos **I** e **II** deste Contrato.

Ana Paula Soeiro de Britto
Advogada
AJ1/JULIC/GLIC3

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes das Especificações Técnicas e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos **I** e **II** deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Especificações Técnicas) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Especificações Técnicas) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Especificações Técnicas) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 44.907,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e sete reais), conforme proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

`ANA I`
`Elaborador: CELL em 26/3/2021`

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Especificações Técnicas) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do **BNDES**.

Parágrafo Segundo
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia

desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, o **CONTRATADO** deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal à caixa de e-mail nfe@bndes.gov.br, ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do **BNDES** no Rio de Janeiro - EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP nº 20.031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato.

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. período de referência da execução do objeto;

VII. nome e número do **CONTRATADO**, como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador dos serviços: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

`ANA` `Elaborador: CELLE em 29/03/2021`

XI. CNPJ do tomador dos serviços: escritório no Rio de Janeiro, CNPJ n° 33.657.248/0001-89, escritório em Brasília, CNPJ nº 33.657.248/0004-21; escritório no Recife, CNPJ nº 33.657.248/0006-93; escritório em São Paulo, CNPJ nº 33.657.248/0003-40;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso; e

XIII. código dos serviços, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sexto

Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Sétimo

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Oitavo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Nono
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período mínimo de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 01/02/2021, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato).

Ana Paula Soeiro de Britto
Advogada
AJ1/JULIC/GLIC3

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato

gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

VISTO ALF
Elaborador; CELLE em 29/03/2021

II. comunicar a imposição, a si ou a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

IX. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

XI. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

Ana Paula Soeiro de Britto
Advogada
AJ1/JULIC/GLIC3

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os

profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

AJ1/JULIC
Elaborado: CELLE nº 2003/2021

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Caso o **CONTRATADO** venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**.

Parágrafo Único
Assim que solicitado pelo Gestor do Contrato, o **CONTRATADO** deverá providenciar a assinatura, por seu representante legal e pelos profissionais que tiverem acesso a informações sigilosas, dos Termos de Confidencialidade a serem disponibilizados pelo **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Frederico Henrique Bohm Argolo, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviços , a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, o substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VI. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

Ana Paula Soeiro de Britto
Advogada
AJ1/JULIC/GLIC3

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa de até:

a) na hipótese da Contratada deixar de garantir o nível mínimo de serviço previsto na tabela do item 3.9 das Especificações Técnicas e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no item 8.6 das

AJ1/JULIC
Elaborado por: CEILE em 29/03/2021

Especificações Técnicas, será aplicada multa sobre o valor da respectiva fatura mensal, referente ao serviço de suporte técnico e atualização no Contrato, de até 0,07% (sete centésimos por cento) por hora excedente, de acordo com a severidade do chamado;

b) de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas no item 9.1.2 das Especificações Técnicas; e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada ao **CONTRATADO** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Especificações Técnicas (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

`Elaborado por CELIE em 29/03/2021`

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

`AJ1/AJ`
`Elaborador: CELE em 29/03/2021`

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

`NAU`
Elaborador: CELLE em 29/03/2021`

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Especificações Técnicas - BNDES
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, apenas para conferência de sua redação, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes legais do BNDES.

LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Assinado de forma digital por LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734 Dados: 2021.03.29 09:25:54 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765 Dados: 2021.03.29 09:28:59 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

ELIANE MARIA POLAK GRALAKI:02254358960
Assinado de forma digital por ELIANE MARIA POLAK GRALAKI:02254358960 Dados: 2021.03.25 16:29:27 -03'00'

ORTEC PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

Testemunhas:

RICARDO SLOMKA DE OLIVEIRA:16475948802
Assinado de forma digital por RICARDO SLOMKA DE OLIVEIRA:16475948802 Dados: 2021.03.25 16:56:31 -03'00'

Nome/CPF:

MARCIO OLIVEIRA DA ROCHA:07635921703
Assinado de forma digital por MARCIO OLIVEIRA DA ROCHA:07635921703 Dados: 2021.03.26 12:13:22 -03'00'

Nome/CPF:

"Elaborador: CELLE em 29/03/2021"

CONTRATO OCS 50/2021 - BNDES
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. A presente Especificação Técnica tem por objeto a contratação do serviço de suporte técnico e atualização de software IBM Sterling Connect:Direct pelo prazo de 60 (sessenta) meses nos quantitativos e prazos conforme tabela abaixo:

Part Number	Descrição do *Software*	Qtd	Prazo
E0BXILL	IBM Sterling Connect:Direct Standard Edition for Non-Production	1	60 meses
E0BX3LL	IBM Sterling Connect:Direct Standard Edition	1	60 meses

NAJ
Elaborador: CVLC em 19/03/2021

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

2.1. A Contratada disporá do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir da data de assinatura do Contrato para providenciar, junto ao fabricante dos produtos que compõem o presente objeto, a emissão do documento de suporte das licenças associadas ao BNDES, Certificado de Prova de Titularidade (*Proof of Entitlement Certificate*), para ser arquivado junto ao contrato de forma a preservar o investimento e garantir que as condições contratadas permaneçam inalteradas durante a vigência do contrato, mesmo que haja uma alteração unilateral no site do fabricante.

2.1.1. Os documentos supracitados deverão ser enviados ao endereço de correio eletrônico do gestor do contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir da assinatura do Contrato.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

3.1. Os serviços de suporte técnico e manutenção envolverão todas as atividades necessárias para garantir a operação contínua da solução. Desta forma, farão parte do escopo das atividades de suporte:

3.1.1. Resolução de dúvidas e problemas, e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades da solução;

3.1.2. Resolução de problemas de desempenho da solução;

3.1.3. Resolução de problemas da solução que limitem ou impeçam a execução de procedimentos;

3.1.4. Atualização de versões e releases da solução.

3.2. Os serviços de suporte técnico e manutenção serão prestados nas modalidades via Web, correio eletrônico ou chamada telefônica.

3.2.1. A Contratada deverá fornecer ao BNDES, em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data de vigência do contrato, um número de telefone e um endereço de correio eletrônico que possibilite acionamento da sua central de suporte técnico, para fins de abertura e acompanhamento de chamados de suporte técnico.

3.2.2. A Contratada deverá possibilitar o acesso de pelo menos 15 (quinze) profissionais do BNDES a um site para abertura e acompanhamento dos chamados de suporte, em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data de vigência do contrato.

3.3. A Contratada deverá informar ao BNDES a identificação de defeitos de software (bugs), seus possíveis impactos e o lançamento de patches de correção ou implementação de novas funcionalidades na solução.

3.4. O serviço de suporte deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de chamados em tempo integral (24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados), para todas as modalidades. Serão aceitas interrupções programadas (para manutenção) desde que previamente comunicadas ao BNDES.

3.5. O serviço de suporte deverá ser prestado no idioma português do Brasil, preferencialmente, ou no idioma inglês.

3.6. O BNDES poderá realizar a abertura de tantos chamados técnicos quanto julgar necessários durante a vigência do Contrato.

3.7. O prazo para iniciar o atendimento será conforme descrito na tabela do item 3.9, contado a partir do horário de registro do chamado na central da Contratada até o início do atendimento. Será considerado como início do atendimento o recebimento de mensagens de correio eletrônico conforme descrito no item 3.12.

Visto AJ1
Validado CCLE em 29/03/2021

3.8. Os chamados de suporte técnico abertos serão classificados em níveis de severidade pelos profissionais do BNDES, no ato da abertura, de acordo com os critérios definidos na tabela do item 3.9.

3.9. A tabela abaixo indica os níveis de severidade, o objetivo do suporte e o prazo para iniciar o atendimento.

Severidade	**Descrição da Severidade**	**Prazo para iniciar atendimento**
Severidade 1	Problemas que ocasionem indisponibilidade ou comprometimento de segurança do software ou de sistemas que dependam do software. Ex: software não realiza mais nenhuma transferência.	2 horas corridas
Severidade 2	Problemas que ocasionem impacto a componentes específicos do software ou a sistemas que dependem de funcionalidades específicas do software para serem executados; problemas que restrinjam significativamente o desempenho do software ou de sistemas que dependem do software; problemas que ocasionem indisponibilidade de funcionalidades não-críticas do software. Ex: software não emite mais relatório.	5 horas úteis
Severidade 3	Problemas que ocasionem deterioração de desempenho do software ou de sistemas que dependam do software; problemas para os quais possamos adotar soluções de contorno temporárias. Ex: software passa a realizar transferência numa velocidade mais baixa que a usual sem motivo aparente.	18 horas úteis

`ANAJ` `Assinador: CELIE em 29/03/2021`

3.10. Compreende-se como horário útil aquele entre as 9:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

3.11. Compreende-se como horário corrido aquele que considera 24 horas contínuas, 7 dias por semana, incluindo feriados.

3.12. Após a abertura de cada chamado deverá ser emitido um registro do chamado de suporte técnico por meio de mensagens de correio eletrônico ao funcionário do BNDES responsável por sua abertura contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) número do chamado de suporte técnico;

b) data e hora da abertura do chamado de suporte técnico;

3.13. Os chamados de suporte técnico só serão considerados encerrados quando for encontrada uma solução definitiva para o problema e com anuência formal do gestor de contrato ou do funcionário do BNDES responsável por sua abertura. Caso não seja possível encontrar uma solução definitiva, serão aceitas soluções de contorno desde que a impossibilidade para a implementação de uma solução definitiva seja formalmente justificada ao final do chamado pela Contratada.

3.13.1. Essas justificativas poderão ou não ser aceitas pelo BNDES. O BNDES poderá a seu critério validar as justificativas da Contratada com o fabricante, por exemplo, no caso mais comum, quando um bug no software for a justificativa para a não implementação de uma solução definitiva por parte da Contratada. Caso o BNDES não aceite uma justificativa, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 9.

3.14. Após fechamento de cada chamado deverá ser emitido um registro do chamado de suporte técnico por meio de mensagens de correio eletrônico ao funcionário do BNDES responsável por sua abertura contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) número do chamado de suporte técnico;

b) data e hora do fechamento do chamado de suporte técnico;

c) descrição sucinta da solução aplicada, e em caso de solução de contorno, uma justificativa para a não implementação de solução definitiva.

3.15. A Contratada deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte abertas pelo BNDES. Este profissional será o contato oficial do BNDES com a Contratada para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico e manutenção. A comunicação do

Ana Paula Soeiro de Britto
Advogada
AJ1/JULIC/GLIC3

BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

3.16. Durante a vigência contratual todos os eventuais erros ou falhas identificadas como decorrentes do funcionamento do IBM Sterling Connect:Direct deverão ser corrigidos pela Contratada sem ônus adicionais para o BNDES.

3.17. Durante a vigência contratual, o BNDES terá direito a aplicar todas as atualizações de versão e release que forem lançadas do IBM Sterling Connect:Direct.

3.18. As correções lançadas deverão estar disponíveis ao BNDES para download, via Internet.

3.19. Ao final da vigência contratual, o BNDES continuará tendo as licenças de uso do software por tempo indeterminado, na última versão disponível quando do término da vigência.

4. PRAZOS CONTRATUAIS

4.1. A vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura, para a prestação do serviço de suporte técnico e atualização das licenças.

5. REAJUSTE

5.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Ao final da vigência contratual, o BNDES continuará tendo as licenças de uso do software IBM Sterling Connect:Direct por tempo indeterminado, na última versão disponível quando do término da vigência.

6.2. Informar, em até 15 (dez) dias úteis após assinatura do contrato, o número de telefone, endereço de correio eletrônico e endereço do site para abertura de chamados referentes ao suporte técnico.

`ANALISADO pelo Elaborador: CELSE em 29/03/2021`

7. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

7.1. Não será exigida apresentação de garantia contratual.

8. AJUSTES DE PAGAMENTO

8.1. Na hipótese da Contratada deixar de garantir os níveis para o serviço de atualização e suporte técnico previsto no item 3.9, por problemas alheios ao BNDES, ficará(ão) sujeita(s) à aplicação de desconto de 1% (um por cento), para cada hora de atraso, na fatura mensal do serviço de suporte técnico e atualização, calculado sobre o valor da mesma.

8.1.1. Para os ajustes de pagamentos dos atendimentos com severidade 1, serão consideradas horas corridas a partir da abertura do chamado, para as demais severidades será considerado conforme descrito na tabela do item 3.9.

8.2. Em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos no item 8 serão calculados proporcionalmente.

8.3. Os tempos para início de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

8.4. Na hipótese da Contratada deixar de cumprir os itens 3.12 ou 3.14 por problemas alheios ao BNDES, será aplicado desconto de 0,5% na fatura mensal por mensagens de correio eletrônico não recebido pelo BNDES, ou enviado incompleto ou fora das especificações, conforme os itens citados.

8.5. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

8.6. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 9.

9. PENALIDADES

9.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência;

Ana Paula Soeiro de Britto
Advogada
AJ1/JULIC/GLIC3

9.1.2. Na hipótese da Contratada deixar de garantir o nível mínimo de serviço previsto na tabela do item 3.9 e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no item 8.66, será aplicada multa sobre o valor da respectiva fatura mensal, referente ao serviço de suporte técnico e atualização no Contrato, de até 0,07% (sete centésimos por cento) por hora excedente, de acordo com a severidade do chamado;

9.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas no item 9.1.2;

9.1.4. Suspensão do direito de licitar e de contratar com o BNDES, pelo prazo legal.

9.2. As penalidades previstas nas alíneas 9.1.1 ou 9.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nas alíneas 9.1.2 ou 9.1.3 do item anterior.

10. PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. Os preços deverão ser preenchidos em planilha de preços cabendo à equipe do BNDES responsável pela análise técnica das propostas a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela proponente.

10.2. As descrições constantes na Planilha de Preços estão apresentadas sob forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta ao descritivo contido nesta Especificação Técnica, para a correta elaboração da proposta.

10.3. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado. Deverão estar contidos ainda todos os custos marginais referentes aos profissionais designados para a prestação dos serviços, tais como deslocamentos, hospedagens etc.

10.4. A Proposta de Preço deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

10.5. A Proposta de Preço deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos.

CONTRATO OCS 50/2021 – BNDES

Anexo II – PROPOSTA DA CONTRATADA

IDENTIFICAÇÃO	
Razão Social	Ortec Participações Empresariais Ltda
CNPJ	32.287.634/0001-63
Inscrição Estadual	130.014.279.111
Inscrição Municipal	6.564.200-7-
Endereço Completo	AV DAS NACOES UNIDAS, 12399 8o andar CJ 86B
Telefone(s)	11 3071-17479 // 11 98594-0283
Responsável	Simone Silva
E-mail Responsável	simone.silva@ewave.com.br

Planilha de Preços - IBM Sterling Connect Direct - 60 meses					
Item	Part Number	(A) Quantidade	(B) Tempo de duraçao do Serviço Mensal (em meses)	(C) Preço Unitário do Serviço Mensal	(D) Preço Total do Serviço para 60 meses (A x B x C)
IBM Sterling Connect:Direct Standard Edition Simultaneous Session Annual SW Subscription & Support Renewal	E0BX3LL	1	60	R$ 499,50	R$ 29.970,00
IBM Sterling Connect:Direct Standard Edition for Non-Production Environment Simultaneous n Annual SW Subscription & Support Renewal	E0BXILL	1	60	R$ 248,95	R$ 14.937,00
Valor Total dos Serviços IBM Sterling Connect Direct					R$ 44.907,00

Elaborador: CELLE em 29/03/2021

CONTRATO OCS 50/2021 – BNDES

Anexo III – Matriz de Riscos

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e atualização, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e atualização, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e atualização e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES

`Elaborado em PDF em 29/03/2021`

	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de reajuste.	Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade instalação de atualização e/ou correção fornecida nos termos dos serviços de suporte, em decorrência de customização realizada pelo BNDES e/ou terceiro a seu serviço	Problemas na operação do software.	Mapeamento de customiza-ções e planejamento na implementa-ção de melhorias do software.	BNDES
	Descontinuidade de serviço de atualização e suporte pelo fabricante para determinada(s) ferramenta(s).	Período sem cobertura dos serviços de suporte e atualização associados à(s) ferramenta(s)	Supressão de valor de cobrança ao BNDES referente aos serviços de atualização e	Contratada

`Elaborado pelo ELLE em 09/03/2021`

		afetada(s), contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES, e cobrança indevida ao BNDES por serviços não realizados.	suporte associados à(s) ferramenta(s) afetada(s).	
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

`ANALISADO`
`Elaborador: CELLE em 10/09/2021`